



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI FIRMANSYAH Alias PEPET Bin USMAN TATO**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 09 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Batu Akik VIII RT/RW 005/002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Haryanto, SH., Augusto Imanuel, SH., Syaidah Irma, SH., dan Pramanto, SH., Advokat/ Pengacara dan konsultan hukum LPH & HAM Pancasila yang

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/SK/LPHP/PH/IV/2024/PPK, tanggal 4 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor register 15SK/1/2025/PN Pgp dalam perkara nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 06 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 20 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO** berupa Pidana Penjara selama **09 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) Gram;
2. 1 (satu) Buah kotak Rokok Gudang Garam Surya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



3. 1 (satu) Buah celana merek LAXADO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna oren dengan
No IMEI 356785876215126 (slot 1) & 356785876215134 (slot 2);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya atau Terdakwa dijatuhi hukuman yang mengandung unsur rehabilitatif dan unsur re-edukatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maupun permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg-Perkara: PDM-2452/PK.PIN/Enz.2/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di samping tiang portal Perumahan Papinka Valley Jalan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili, “ yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana ,Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO menghubungi Sdr. ABANG (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mentransfer uang pembayaran kepada Sdr. ABANG melalui konter di daerah Semabung Pangkalpinang, setelah mentransfer uang pembayaran kemudian Terdakwa di kirim peta lokasi oleh Sdr. ABANG dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke lokasi yang dikirim peta oleh Sdr. ABANG tepatnya disamping portal perumahan Papinka Valley Jalan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan, setelah mengambil 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok gudang garam surya lalu 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO sedang tidur-tiduran di rumahnya yang beralamat di Gang Batu Akik VIII RT/RW. 005/002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang beberapa anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi RIZKY ALFAN ZAMZAMI dan saksi GITRA ERI WIJAYA mendatangi rumah Terdakwa karena mereka sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Gang Batu Akik VIII RT/RW. 005/002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan lalu salah satu anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung memanggil saksi SARIMAN selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan setelah saksi SARIMAN datang selanjutnya dilakukan proses penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di saku bagian depan sebelah kanan celana merek LAXADO warna hitam yang dipakai Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix warna oren di atas meja yang terletak di ruang makan, setelah ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polda Kep. Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0259 yang di keluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 11 September 2024 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba Jenis Sabu TSK. An ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO Kesimpulannya : Contoh tersebut diatas mengandung Metamfetamin sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/ Volume Penimbangan Gabungan Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika Jenis Sabu TSK. An ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO, dengan hasil: Berat BB Netto : 0,38 gram Berat BB diuji : 0,05 gram Berat BB sisa : 0,33 gram;

Bahwa Terdakwa ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Bahwa Terdakwa ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO sebelumnya pernah menjalani Hukuman Pidana Penjara karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 31 Januari 2023, yang mana belum sampai jangka waktu tiga tahun Terdakwa sudah kembali melakukan tindak pidana narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Batu Akik VIII RT/RW. 005/002 kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili, “ yang ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO sedang tidur-tiduran di rumahnya yang beralamat di Gang Batu Akik VIII

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 005/002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang beberapa anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi RIZKY ALFAN ZAMZAMI dan saksi GITRA ERI WIJAYA mendatangi rumah Terdakwa karena mereka sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Gang Batu Akik VIII RT/RW. 005/002 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan lalu salah satu anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung memanggil saksi SARIMAN selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan setelah saksi SARIMAN datang selanjutnya dilakukan proses penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di saku bagian depan sebelah kanan celana merek LAXADO warna hitam yang dipakai Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix warna oren di atas meja yang terletak di ruang makan, setelah ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polda Kep. Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0259 yang di keluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 11September 2024 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba Jenis Sabu TSK. An ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO;

Kesimpulannya : Contoh tersebut diatas mengandung Metamfetamin sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61;

Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/ Volume Penimbangan Gabungan Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba Jenis Sabu TSK. An ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO, dengan hasil: Berat BB Netto: 0,38 gram; Berat BB diuji: 0,05 gram; Berat BB sisa: 0,33 gram;

Bahwa Terdakwa ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO dalam hal memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkoba

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Bahwa Terdakwa ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO sebelumnya pernah menjalani Hukuman Pidana Penjara karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 31 Januari 2023, yang mana belum sampai jangka waktu tiga tahun Terdakwa sudah kembali melakukan tindak pidana narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizky Alfian Zamzami**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu berawal pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib saksi selaku anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung dan rekan saksi mendapatkan informasi di seputar daerah Gang Batu Akik Kota Pangkalpinang terdapat dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Batu Akik VIII RT/RW 005/002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang didampingi oleh Saksi Sariman selaku ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di saku bagian depan sebelah kanan celana merek LAXADO warna hitam yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna oren diatas meja ruang makan;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Abang untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Saudara Abang selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Saudara Abang selanjutnya Terdakwa menunggu dikirimkan lokasi oleh Saudara Abang dan setelah Terdakwa menerima lokasi dari Saudara Abang, Terdakwa menuju ke lokasi pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib di tiang portal seputar perumahan Papinka Vale Semabung Kota Pangkalpinang selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika di lokasi tersebut dan membawa pulang ke rumah Terdakwa di Gang Batu Akik VIII RT/RW 005/002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya kota Pangkalpinang untuk disimpan;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang di temukan tersebut semua diakui adalah milik Terdakwa yang mana Narkotika tersebut didapatkan dari Saudara Abang;

- Bahwa alasan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa apabila ada orang yang meminta carikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, maka akan Terdakwa cungkil/ambil sebagian Narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki untuk diberikan kepada orang yang mencari atau membeli narkotika kepada Terdakwa dan Terdakwa telah melakukan pencungkilan tersebut sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat Saksi dan tim melakukan pengamanan, Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Gitra Eri Wijaya**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu berawal pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib saksi selaku anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung dan rekan saksi mendapatkan informasi di seputar daerah Gang Batu Akik Kota Pangkalpinang terdapat dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Batu Akik VIII RT/RW 005/002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang didampingi oleh Saksi Sariman selaku ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di saku bagian depan sebelah kanan celana merek LAXADO warna hitam yang sedang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna oren diatas meja ruang makan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Abang untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Saudara Abang selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Saudara Abang selanjutnya Terdakwa menunggu dikirimkan lokasi oleh Saudara Abang dan setelah Terdakwa menerima lokasi dari Saudara Abang, Terdakwa menuju ke lokasi pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib di tiang portal seputar perumahan Papinka Vale Semabung Kota Pangkalpinang selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika di lokasi tersebut dan membawa pulang ke rumah Terdakwa di Gang Batu Akik VIII RT/RW 005/002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya kota

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Pangkalpinang untuk disimpan;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang di temukan tersebut semua diakui adalah milik Terdakwa yang mana Narkoba tersebut didapatkan dari Saudara Abang;
- Bahwa alasan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila ada orang yang meminta carikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, maka akan Terdakwa cungkil/ambil sebagian Narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki untuk diberikan kepada orang yang mencari atau membeli narkoba kepada Terdakwa dan Terdakwa telah melakukan pencungkilan tersebut sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan tim melakukan pengamanan, Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sariman, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT dari Jl. Girimaya Gg. Batu Akik VI RT/RW 005/002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya kota Pangkalpinang kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah Warga dari RT Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 22.05 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai Kepolisian dari

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung menyampaikan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang. Batu Akik VIII RT/RW 005/002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya kota Pangkalpinang, kemudian Saksi dan anggota kepolisian ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, anggota kepolisian menjelaskan kepada RT setempat dan Saksi dengar sendiri perihal penangkapan Terdakwa dilaksanakan dengan situasi terang karena ada penerangan lampu dan selanjutnya Saksi menyaksikan pelaksanaan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak Rokok gudang garam Surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di saku bagian depan sebelah kanan celana merek LAXADO Warna Hitam yang sedang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix warna oren di temukan di rumah Terdakwa tepatnya di atas meja ruang makan, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Polda Kep. Babel untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0259 yang di keluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 11-09-2024 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis Sabu TSK. An ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO dengan kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Metamfetamin sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61;

- Riwayat Penimbangan/ Volume Penimbangan Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis Sabu TSK. An ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO dengan Berat BB Netto : 0,38 gram, Berat BB diuji : 0,05 gram, Berat BB sisa : 0,33 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Batu Akik VIII RT/RW 005/002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang didampingi oleh Saksi Sariman selaku ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di saku bagian depan sebelah kanan celana merek LAXADO warna hitam yang sedang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna oren diatas meja ruang makan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan mendapatkan Narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Abang untuk memesan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Saudara Abang selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Saudara Abang selanjutnya Terdakwa menunggu dikirimkan lokasi oleh Saudara Abang dan setelah Terdakwa menerima lokasi dari Saudara Abang, Terdakwa menuju ke lokasi pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib di tiang portal seputar perumahan Papinka Vale Semabung Kota Pangkalpinang selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba di lokasi tersebut dan membawa pulang ke rumah Terdakwa di Gang Batu Akik VIII RT/RW 005/002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya kota Pangkalpinang untuk disimpan;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang di temukan tersebut semua diakui adalah milik Terdakwa yang mana Narkoba tersebut hanya didapatkan dari Saudara Abang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saudara Abang dan hanya berhubungan melalui telepon dengan nomor Saudara Abang +6288268110188;
- Bahwa alasan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri oleh

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

- Bahwa apabila ada orang yang meminta carikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, maka akan Terdakwa cungkil/ambil sebagian Narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki untuk diberikan kepada orang yang mencari atau membeli narkoba kepada Terdakwa dan Terdakwa telah melakukan pencungkilan tersebut sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada bulan Januari tahun 2023 sampai Bulan Februari 2024 dan Terdakwa menjalani hukuman selama 1 tahun 1 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pangkalpinang karena Pembebasan Bersyarat;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram; (Berat Netto 0,38 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksa Laboratorium Narkoba sehingga diterima di KejaksaanNegeri Pangkalpinang menjadi 0,33 gram);

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;

- 1 (satu) buah celana merek LAXADO warna hitam;

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna oren dengan No. Imei 356785876215126 (slot 1) dan 356785876215134(slot 2);

Menimbang bahwa dalam persidangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Batu Akik VIII RT/RW 005/002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang didampingi oleh Saksi Sariman selaku ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di saku bagian depan sebelah kanan celana merek LAXADO warna hitam yang sedang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna oren diatas meja ruang makan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan mendapatkan Narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Abang untuk memesan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Saudara Abang selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Saudara Abang selanjutnya Terdakwa menunggu dikirimkan lokasi oleh Saudara Abang dan setelah Terdakwa menerima lokasi dari Saudara Abang, Terdakwa menuju ke lokasi pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib di tiang portal seputar perumahan Papinka Vale Semabung Kota Pangkalpinang selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba di lokasi tersebut dan membawa pulang ke rumah Terdakwa di Gang Batu Akik VIII RT/RW 005/002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya kota Pangkalpinang untuk disimpan;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang di temukan tersebut semua diakui adalah milik Terdakwa yang mana Narkoba tersebut hanya didapatkan dari Saudara Abang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saudara Abang dan hanya berhubungan melalui telepon dengan nomor Saudara Abang +6288268110188;
- Bahwa alasan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dirumah Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa apabila ada orang yang meminta carikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, maka akan Terdakwa cungkil/ambil sebagian Narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki untuk diberikan kepada orang yang mencari atau membeli narkoba kepada Terdakwa dan Terdakwa telah melakukan pencungkilan tersebut sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada bulan Januari tahun 2023 sampai Bulan Februari 2024 dan Terdakwa menjalani hukuman selama 1 tahun 1 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pangkalpinang karena Pembebasan Bersyarat;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0259 yang di keluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 11-09-2024 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis Sabu TSK. An ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO dengan kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Metamfetamin sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61;

- Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/ Volume Penimbangan Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis Sabu TSK. An ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO dengan Berat BB Netto : 0,38 gram, Berat BB diuji : 0,05 gram, Berat BB sisa : 0,33 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

4.-----

Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian Setiap Orang didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang-perorang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah *natuurlijke personen* yaitu subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah sebagai pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada dihadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang



tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan Masyarakat. Lebih lanjut, pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (*langemeyer*);

Menimbang bahwa sedangkan perbuatan dikatakan melawan hukum adalah apabila orang tersebut melanggar Undang-Undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi:

- a. Sifat formil, yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh Undang- Undang;
- b. Sifat materiil, yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah Undang-Undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;

Menimbang bahwa kepemilikan Terdakwa ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO terhadap Narkotika jenis Sabu yang diperolehnya dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan dimana Terdakwa bukan orang atau pihak yang kompeten untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu dan kepemilikan tersebut tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan pengaturan dalam Undang-Undang dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga termasuk sifat dari melawan hukum;



Menimbang berdasarkan uraian di atas unsur tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan sudah terbukti unsur dianggap telah terpenuhi, maka kualifikasi (sub unsur) selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” mengandung pengertian menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah mendapatkan sesuatu dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa pada hari Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Batu Akik VIII RT/RW 005/002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang didampingi oleh Saksi Sariman selaku ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di saku bagian depan sebelah kanan celana merek LAXADO warna hitam yang sedang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna oren diatas meja ruang makan;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Abang yang selanjutnya Terdakwa simpan di 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan dibawa ke rumah Terdakwa untuk penggunaan pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak diberikan instruksi apapun oleh Saudara Abang untuk melakukan transaksi jual beli terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam uraian di atas, oleh karena tidak ditemukan fakta tentang bagaimana cara terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis Sabu maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-3 (tiga) tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan tidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan Primair diatas maka di dapat keyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" dan oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud dalam dakwaan primair maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Menimbang Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
4. Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa mengenai unsur Ad.1 tentang Setiap Orang karena Majelis telah mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan Pertama Primair, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan Subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa mengenai unsur Ad.2 tentang Tanpa hak atau melawan hukum karena Majelis telah mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan Pertama Primair, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan Subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini;

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang bahwa perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa pada hari Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Batu Akik VIII RT/RW 005/002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang didampingi oleh Saksi Sariman selaku ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di saku bagian depan sebelah kanan celana merek LAXADO warna hitam yang sedang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna oren diatas meja ruang makan;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari Saudara Abang yang selanjutnya Terdakwa simpan di 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan dibawa ke rumah Terdakwa untuk penggunaan pribadi Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0259 yang di keluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 11-09-2024 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu TSK. An ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO dengan kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Metamfetamin sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/ Volume Penimbangan Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu TSK. An ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO dengan Berat BB Netto : 0,38 gram, Berat BB diuji : 0,05 gram, Berat BB sisa : 0,33 gram;

Menimbang bahwa dari perbuatan-perbuatan Terdakwa yaitu menyimpan Narkotika jenis sabu berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari Saudara Abang yang selanjutnya Terdakwa simpan di 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dan dibawa ke rumah Terdakwa untuk penggunaan pribadi Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perwujudan itikad Terdakwa yaitu menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta hasil Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas 1A bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan putusan sebagai berikut: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 31 Januari 2023 dengan pidana penjara

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Latihan Kerja Industri Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-4 (kelima) ini telah beralasan dan terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan dari terdakwa yang menyatakan supaya majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) Buah kotak Rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) Buah celana merek LAXADO warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna oren dengan No IMEI 356785876215126 (slot 1) & 356785876215134 (slot 2);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang terkait untuk melakukan tindak pidana narkotika yang masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **ADI FIRMANSYAH Als PEPET Bin USMAN TATO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-sabu yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,38 (Nol koma tiga)

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp



puluh delapan) Gram;

- 1 (satu) Buah kotak Rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) Buah celana merek LAXADO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna oren dengan

No IMEI 356785876215126 (slot 1) & 356785876215134 (slot 2);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, oleh kami, Anshori Hironi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nerly Eka Utami, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Mila Karmila, S.H.M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Anshori Hironi, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nerly Eka Utami, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27